الدرس ٢٢-٤١٤

ليلة الأربعاء – ١٠ جمادي الاولىٰ ٤٧

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلىٰ الله علىٰ سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علىٰ أعدائهم أجمعين.

حكم خروج المعتكف من المسجد نسيانا

يقع الكلام في الشرط الثامن للاعتكاف، وهو استدامة اللبث في المسجد؛ فلو خرج عمدا واختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل الاعتكاف، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به. يقول صاحب العروة بعد ذلك: «وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل».

الصحيح هو التفصيل [بين الناسي و المكره]، وإن التزم المشهور بأن الخروج من المسجد نسيانا لا يبطل الاعتكاف؛ لكن الصحيح أن نقول بأن مقتضىٰ الإطلاقات بطلان الاعتكاف به [أي: بالخروج نسياناً].

ألفت نظركم إلىٰ مطلب، وهو أن الكلام فيما إذا كان الخروج لا ينافي صدق الاعتكاف عرفا؛ أما إذا نسي أو اضطر علىٰ الخروج من المسجد ساعات، [كأن] طلبته المحكمة فذهب إلىٰ المحكمة من أول الدوام إلىٰ آخر الدوام هناك، هذا اضطرار، كلما يقول لهم: إني معتكف في المسجد، يقولون له: «لا بد أن تبقىٰ هنا حتىٰ نلاحظ الملف الخاص بك»، ما خلوه يرجع إلىٰ المسجد إلا بعد وقت الدوام؛ [ف]هذا ينافي الاعتكاف العرفي، [لأن] هذا ليس مقيما في المسجد ثلاثة أيام، [و]ليس عاكفا في المسجد ثلاثة أيام. [ف]الكلام فيما إذا لم ينافِ هذا المقدار اليسير من الخروج صدقَ الاعتكاف العرفي.

[ومهما كان فـ]إذا كان متعمدا في الخروج، فمقتضىٰ ما دل علىٰ أنه «لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لا بد منها» أن هذا ليس حراما تكليفيا محضا، [بل] يقال: إنه ظاهر في الإرشاد إلىٰ المانعية، وإلا لو لم يكن ظاهراً في الإرشاد إلىٰ المانعية بل قلنا بأنه ظاهر في الحرمة التكليفية، [ف]حتىٰ المتعمد إذا خرج مقدارا يسيرا ارتكب محرما ولكنه لا يبطل اعتكافه. [ولكن] يقال بأن الظاهر من قوله عليه السلام: «لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها» أن هذا إرشاد إلىٰ مانعية الخروج. وسنتكلم حول

ذلك فيما بعد. بناء على هذا الاستظهار، الإرشاد إلى المانعية لا يختص بالمتعمد، بل يشمل غير المتعمد كالجاهل القاصر -فضلا عن المقصر-، والناسي.

إن قلت: حديث «رفع للنسيان» يرفع مانعية الخروج نسيانا؟

نقول في الجواب: حديث «رفع النسيان» وإن كان تامّاً سنداً [إلّا أنّه لا يستفاد منه أكثر من رفع المؤاخذة].

والعجب من السيد الخوئي أنه مع إستشكاله في صحة سند حديث الرفع المشتمل على رفع النسيان، [لكنه] هنا قال: «وسنده صحيح!». [في حين أنّه] يناقش في وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار الذي روى الصدوق عنه في كتاب «التوحيد» هذا الحديث، ويقول: «لم تثبت وثاقته»؛ بل في الدورة السادسة الأصولية للسيد الخوئي -الّتي أشرطتها موجودة- ناقش في جميع أسانيد حديث الرفع، -سواء ما اشتمل على «رفع عن أمتي تسعة» او ما اشتمل على «رفع عن أمتي ست خصال»-.

فإذاً نقول: [إنّ حديث] «رفع النسيان» نقبل أن سنده صحيح، لكن لا يستفاد منه أكثر من رفع المؤاخذة، لا تصحيح العمل الذي تُرِك جزؤه أو أُتِي بمانعه في حال النسيان.

ولو قلنا بأن المرفوع فيه هو التكليف، [إلّا أنّه يدلّ على أنّه] رُفِع التكليف بالمركب التامآ يعني إذا كان يجب عليك الاعتكاف المشروط بعدم الخروج فخرجتَ ناسيا [ف]يرتفع عنك وجوب الاعتكاف [رأسا]، لا أنه يرتفع عنك وجوب الاعتكاف التام ولكن يثبت في حقك وجوب الاعتكاف الناقص الذي ليس مشروطاً بعدم هذا المانع. فإذاً الخروج عن المسجد نسيانا، ولو للحظات، هذا يوجب بطلان الاعتكاف بناء على استظهار المشهور من أن قوله عليه السلام: «المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها» إرشاد إلى المانعية.

وهذا بخلاف المكره؛ [فإنّ] المكره يكون مصداقا للمضطر، لدفع تهديد ذلك المكره الظالم هو يخرج من المسجد، فهذا يصير من باب الخروج لحاجة لا بد منها. فالخروج عن اكراه لا يبطل الاعتكاف، بخلاف الخروج عن نسيان.

نعم، لو ثبت أنّ مانعية الخروج عن المسجد من السنة –لأنه لم يرد في القرآن الكريم أن المعتكف لا يخرج من المسجد، [وإنما] ورد في الروايات–، فيمكن لمثل السيد السيستاني أن يطبّق عليه قاعدة: «السنة لا تنقض الفريضة»؛ [لأنّ] الاعتكاف حسب رأي المشهور ورد في القرآن الكريم.

لا تقولوا: «الفريضة لا تنطبق إلا على الواجبات». [بل] السيد السيستاني يرىٰ أن الفريضة [إنما هي] ما ورد في القرآن الكريم، [فيشمل] حتى المركب الوضعي كالتذكية، مع أن التذكية ليست من الواجبات، لكن ذكرت في القرآن الكريم: «إلا ما ذكيتم». ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني: لو أن شخصا أخل بشرطية الذبح بالحديد عن جهل قصوري فالذبيحة حلال له ولغيره؛ لأن التذكية فريضة وردت في القرآن الكريم، والذبح بالحديد سنة، و«السنة لا تنقض الفريضة»، يعني الإخلال بالسنة لا يوجب انتقاض الفريضة إذا كان لعذر. صرّح السيد السيستاني بذلك في أول «العروة الوثقىٰ»، باب الاجتهاد والتقليد.

فيقال بأن الاعتكاف طُرِحَ اسمه في القرآن الكريم، و[لكن] لم يرد في القرآن الكريم النهي عن الخروج عن المسجد؛ فالخروج عن المسجد إذا لم يخلّ بالصدق العرفي للاعتكاف، فالنهي عن هذا الخروج من السنة؛ والإخلال بالسنة عن عذر ولو لجهل قصوري بالحكم أو جهل قصوري بالموضوع [لا يوجب الاخلال بالفريضة وهو الاعتكاف].

[والجهل بالموضوع:] كما لو تخيل أن [كل] مسجد يشمل الساحة، ثم تبين له أنه [ليس كذلك]، مسجد الإمام العسكري يشمل ساحته، أما هذا المسجد مثلا الذي هو مسجد جامع [ف]خصوص البناء مسجدٌ لا ساحته، لكن [حيث أنه] كان يتخيل أن ساحة المسجد من المسجد فكان يتردد إليها، ثم قالوا له: «ساحة المسجد ليست من المسجد»؛ [فلمّا] لم يكن التردد إلىٰ ساحة المسجد بمقدار يخل بالاعتكاف عرفا، فمقتضىٰ قاعدة «السنة لا تنقض الفريضة» [هي] عدم إخلال ذلك بالاعتكاف. وهكذا في مورد نسيان الحكم او نسيان الموضوع.

الروايات الواردة في المقام

نقرأ الروايات أولا ثم نتكلم حول هذه المباحث:

الرواية الأولىٰ: صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: «ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتىٰ يرجع». «وسائل الشيعة»، الجزء العاشر، صفحة ٥٤٩.

[الرواية الثانية:] صحيحة أخرىٰ لداود بن سرحان قال: كنت بالمدينة في شهر رمضان، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد أن أعتكف، فماذا أقول وماذا أفرض علىٰ نفسي؟ فقال: «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتىٰ تعود إلىٰ مجلسك».

فيقال: بأن هذه الصحيحة الثانية أقوىٰ ظهورا من الصحيحة الأولىٰ؛ لأن الصحيحة الأولىٰ يمكن أن تحمل علىٰ مجرد النهي التكليفي، لكن [في] هذه الصحيحة بعد ما سأل داود بن سرحان عن كيفية الاعتكاف فقال: «إني أريد أن أعتكف فماذا أقول وماذا أفرض علىٰ نفسي؟» قال له الإمام: «لا تخرج من المسجد إلا لحاجة»؛ فيقال: بأن هذا البيان أقوىٰ ظهورا في أن عدم الخروج من المسجد دخيل في ماهية الاعتكاف شرعا.

الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ثم لا يجلس حتىٰ يرجع، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتىٰ يرجع».

الرواية الرابعة: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديثٍ قال: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة».

تطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة ومناقشته

إذاً بناء علىٰ مسلك المشهور من ظهور النهي في الإرشاد إلىٰ المانعية، أو حتىٰ لو لم نقبل مبنىٰ المشهور ولكن بقرينة صحيحة داود بن سرحان الثانية –حيث يقال بأنه يوجد فيها قرينة علىٰ أن النهي عن الاعتكاف بيان لحقيقة وماهية الاعتكاف شرعا فيشترط في الاعتكاف ألا يخرج المعتكف عن المسجد إلا لحاجة لا بد منها–، فـ[يقال:] إذا خرج لا لحاجة ضرورية فلا بد أن يحكم ببطلان اعتكافه، إلا إذا طبّقنا عليه قاعدة «السنة لا تنقض الفريضة».

لكن لماذا السيد السيستاني لم يطبّق القاعدة على المقام؟ اقرأ عبارة السيد السيستاني. حينما يقول صاحب العروة: «وأما لو خرج ناسيا»، يقول: «لا يبعد البطلان به».

فهنا يُطرَح هذا السؤال: يا سيدنا! أنتم تبنّيتم هذا المبنى المهمّ، وقلتم بأن قاعدة «السنة لا تنقض الفريضة» لا تختص بالصلاة، بل هي قاعدة عامة تشمل الصلاة وغيرها؛ فلماذا أنتم هنا علّقتم على كلام صاحب العروة في «العروة الوثقى»، الجزء الثاني، صفحة ٤٨٢، حيث قال صاحب العروة: «وأما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل»، أنتم علّقتم عليه: «وأما لو خرج ناسيا لا يبعد البطلان به!»

أحيانا كنا نستشكل على السيد السيستاني. مثلا حينما يقول: «لو طاف غير المختون ولو عن عذر بطل طوافه»؛ وببالي أن السيد يحتاط في فرض الاضطرار ونحوه، كنا نقول: إنه على مبناكم «الختان سنة»، –هذا موجود في الروايات–، فالإخلال بشرطية الختان في الطواف إخلال بالسنة؛ فإذا أخل بالسنة عن اضطرار أو أي عذر آخر فلماذا ما أفتيتم بصحة الطواف؟ فببالي أن الجواب كان: أنه بني على الاحتياط. لا بأس. أما هنا ف[هي] الفتوى ببطلان الاعتكاف. هذا الذي يفتى له ببطلان الاعتكاف، إذا كان في اليوم الثالث، يخرج من المسجد ويقول: «بطل اعتكافي، أذهب إلى البيت أشرب، اكثر شيء [أنّه] يجب عليّ القضاء، [فـ]أقضي هذا الاعتكاف في وقت آخر». بينما أنّه على مبناكم يجب البقاء في هذا الاعتكاف؛ لأنه في اليوم الثالث من الاعتكاف.

لكن أنا بشكل عام عندي ملاحظة على تطبيق قاعدة «السنة لا تنقض الفريضة» على كثير من المجالات، وعلى المقام بالخصوص؛ لأنه لم يظهر لي «أن السنة بمعنى ما لم يبيّن في الكتاب بل بيّن في الروايات». أقول: هذا ليس بواضح؛ لعل الفريضة أعم مما بيّن في الكتاب. [مثلا ورد في الروايات:] «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين»، فصارت عشر ركعات، هل يوجد في القرآن الكريم شيء يبيّن لنا أن الصلاة لا بد ألا تقل عن ركعتين إلا صلاة الوتر؟ ليس كذلك.

فلعل هنا [كانت] مانعية الخروج عن المسجد داخلة في ماهية الاعتكاف في الفريضة الإلهية. لأن الآية الكريمة ليست في مقام البيان بلحاظ شرائط الاعتكاف. هذا بشكل عام.

واما في خصوص الاعتكاف [فنقول] أولا: نحن أشكلنا في وجود آية تدل على استحباب الاعتكاف الخاصّ؛ لعل الاعتكاف الذي ورد في القرآن الكريم هو الاعتكاف اللغوي، [وهو]

العكوف في المسجد: «طهر بيتي للطائفين والعاكفين»، يعني الذين يأتون من الأماكن البعيدة ويسكنون في المسجد، ماذا يصنعون؟ ما كان في ذاك الزمن فنادق، أين ينزل الغرباء؟ هذا هو العكوف. ما ندري أن العكوف في القرآن الكريم بمعنىٰ الاعتكاف الخاص الذي يترتب عليه آثاره الشرعية؟! نعم، ذاك واردٌ في الروايات، أما الآية الكريمة [فهل] تدل علىٰ ذلك؟ ليس بمعلوم. فإذاً نحن نقبل أن الناسي إذا خرج عن المسجد، فبناء علىٰ مانعية الخروج عن المسجد لا بد أن نلتزم بثبوت مانعية الخروج عن المسجد ولو نسيانا.

ظهور النهي في المركّبات في الإرشاد إلىٰ المانعيّة

إلا أن هنا بحثا أشير إليه وأحوّل البحث عنه إلىٰ ما بعد العطلة:

نحن في الأصول أشكلنا علىٰ ظهور خطاب النهي في المركبات في الإرشاد إلىٰ المانعية، إلا إذا اقترن بمناسبات عرفية أوجبت ظهوره في الإرشاد إلىٰ المانعية، وإلا فالعرف يتحير.

[ففي قوله:] «الصائم لا يرتمس في الماء»، ليس من المعلوم أن هذا [النهي عن الارتماس] إرشاد إلىٰ مانعية الارتماس في الماء؛ [بل] لعلّ من أحكام الصائم ألّا يرتمس في الماء كحكم تكليفي تحريمي (كما كان يقول به السيد الزنجاني قدس سره) أو كراهيّ (كما يقول به السيد السيستاني).

[وكذا في قوله:] «لا تؤخر السعي الى غد»، [حيث] يقول [الراوي]: أطوف فهل أؤخر السعي إلىٰ الليل؟ قال له: «لا بأس، ولكن لا تؤخره إلىٰ الغد»؛ [فـ]هل هذا إرشاد إلىٰ مبطلية تأخير السعي إلىٰ يوم آخر، أو لا [بل] -كما يقول المشهور- هو حكم تكليفي محض، فلو أخّر السعي إلىٰ يوم آخر ارتكب حراما ولكن لا يبطل طوافه بذلك؟!

أو ورد في الروايات: «لا تنخع ذبيحتك»، «لا تقطع رأس ذبيحتك»؛ فالمشهور استفادوا منه أن قطع رأس الذبيحة قبل خروج روحها تماما حرام وتنخيع الذبيحة قبل خروج روحها تماما حرام، لكن السيد الخوئي الذي يدقق في تطبيق المباني الأصولية علىٰ المسائل الفقهية يقول: ظاهر النهي عن التنخيع للذبيحة وظاهر النهي عن قطع رأس الذبيحة الإرشادُ إلىٰ المانعية. فلو رأيت شخصا ذبح

شاة وقطع رأسها قبل خروج روحها فهذه الشاة تكون ميتة وتصير نجسة ويحرم أكلها، وإن كان المرتكب لهذا الشيء جاهلا قاصرا فضلا عن المقصر. نعم إذا نسي لا يضر؛ لأنه ورد في الروايات.

كثير من الناس يجهلون هذا الحكم. أنا لعلّه شايف أو سمعت قطعاً [أنّه] يكون عادةً في المجتمع أنه مثلا حينما تأتي العروس يذبحون ذبيحة ويقطعون رأسها حتىٰ تمشي هذه العروس مما بين الرأس والجسد حتىٰ لا تصاب بالعين ونحو ذلك.

على اي حال، فالسيد الخوئي يقول: هذا حرام. في الطير قال: لا بأس، في الطير قال: يختلف حكمه، فراجعوا «منهاج الصالحين» للسيد الخوئي في هذا.

فنحن ناقشنا في ذلك؛ قلنا لا يكون بشكل عام ظاهر النهي عن شيء في المركب أنه إرشاد إلىٰ المانعية. فيبتلىٰ [ذاك النهي] بالإجمال. فهل هذا ينطبق علىٰ المقام؟ وإذا انطبق علىٰ المقام فماذا نصنع؟ يتردد أمر النهي عن الخروج عن المسجد في حال الاعتكاف بين أن يكون مانعا ومبطلا للاعتكاف أو حراما نفسيا علىٰ المعتكف، فيحدث علم إجمالي إما بمانعيته أو بحرمته، فماذا نصنع؟ وهل يتم ما ذكروه من أن صحيحة داود بن سرحان الثانية تشتمل علىٰ قرينة تدل علىٰ أن ماهية الاعتكاف متقومةٌ بعدم الخروج كما قال به السيد الخوئي، بحيث لو شككنا في تلك القاعدة التي تقول: النهي عن شيء في مركّبٍ إرشاد إلىٰ المانعية، نقول: صحيحة داود بن سرحان الثانية تكفينا في المقام؟

تأملوا في هذه الأبحاث إلىٰ ما بعد العطلة، والأسبوع القادم عطلة. نسألكم الدعاء.

وصلىٰ الله علىٰ محمد وآله الطاهرين.